



Compromisso de compra e venda

Instrumento particular que formaliza o acordo entre vendedor e comprador até a escritura e o registro. Este modelo traz as cláusulas mais usadas, com a explicação de cada uma e o lado que ela protege.

Leia com as partes

Explique cláusula por cláusula antes de colher as assinaturas.

Adapte ao negócio

Risque o que não se aplica e complete todos os campos.

Revisão jurídica

Use modelos revisados por advogado. Em casos complexos, peça que ele redija.

Quem a cláusula protege:

Protege o comprador

Protege o vendedor

Protege os dois

1 Partes

VENDEDOR(ES): nome, nacionalidade, estado civil, regime de bens, profissão, RG, CPF e endereço; e o cônjuge ou companheiro(a), com os mesmos dados.

COMPRADOR(ES): mesmos dados. Se pessoa jurídica: razão social, CNPJ, sede e representante com poderes.

INTERVENIENTE: corretor(a) ou imobiliária, com CRECI, que intermediou o negócio.

Em outras palavras

Todos os donos que constam na matrícula, e seus cônjuges quando exigido, precisam assinar.

Código Civil, art. 1.647

2 Objeto

Protege o comprador

O VENDEDOR é proprietário do imóvel situado em _____, matrícula nº ____ do Registro de Imóveis de _____, inscrição imobiliária nº ____, com as características descritas na matrícula, e o vende ao COMPRADOR **livre e desembaraçado de quaisquer ônus, dívidas, ações ou restrições**, salvo as expressamente indicadas: _____.

Em outras palavras

O vendedor garante que o imóvel não tem penhora, hipoteca ou dívida escondida. Se houver alguma, ela precisa estar escrita aqui.

3 Preço e forma de pagamento

O preço total é de R\$ _____, pago assim:

1. R\$ ____ de sinal e princípio de pagamento, nesta data, por transferência para a conta de titularidade do VENDEDOR;
2. R\$ ____ em ____ parcelas de R\$ ____, com vencimento em ____, corrigidas por ____;
3. R\$ ____ por financiamento bancário e/ou FGTS, na forma da cláusula 5;
4. R\$ ____ em recursos próprios, na assinatura da escritura.

Cada pagamento será comprovado por recibo ou comprovante bancário, que valerá como quitação da parcela.

Em outras palavras

Pagamento sempre rastreável e para a conta do próprio vendedor. Nunca em dinheiro vivo sem recibo.

4 Sinal (arras)

Protege os dois

O sinal é dado como **arras confirmatórias**. Se o COMPRADOR desistir ou der causa ao desfazimento, perderá o sinal em favor do VENDEDOR. Se o VENDEDOR desistir ou der causa ao desfazimento, devolverá o sinal mais o equivalente, com correção monetária, sem prejuízo de indenização por perdas e danos comprovadas.

Em outras palavras

Quem desiste perde o sinal ou devolve em dobro. Se as partes quiserem permitir o arrependimento, a cláusula deve dizer isso expressamente (arras penitenciais).

Código Civil, arts. 417 a 420

5 Financiamento (condição)

Protege o comprador

Protege o vendedor

Parte do preço depende da aprovação de financiamento no banco _____. O COMPRADOR entregará a documentação ao banco em até ____ dias. Se o crédito não for aprovado em até ____ dias, **sem culpa do COMPRADOR**, o contrato será desfeito, com devolução integral do sinal, sem multa. Se a reprovação ocorrer por culpa do COMPRADOR (documentos não entregues, informações falsas, desistência), aplica-se a cláusula 4.

Em outras palavras

O comprador não perde o sinal se o banco negar por motivo que ele não controla. O vendedor não fica preso para sempre e tem garantia de que o comprador vai correr atrás.

6 Declarações e garantias do vendedor

Protege o comprador

O VENDEDOR declara que: é o legítimo proprietário; não existem ações, dívidas ou processos que possam afetar o imóvel ou esta venda; não há débitos de IPTU, condomínio, água, luz ou gás; o imóvel não está alugado nem ocupado por terceiros, salvo _____; não tem conhecimento de vícios ou problemas além dos informados: _____. O VENDEDOR responde pela **evicção**, ou seja, garante o comprador se ele vier a perder o imóvel por direito de terceiro anterior à venda.

Em outras palavras

Se o vendedor esconder um problema, o comprador tem base para cobrar. Problemas conhecidos devem ser escritos.

Código Civil, arts. 441 e 447

7 Certidões e documentação

Protege o comprador

O VENDEDOR entregará, em até ____ dias, a matrícula atualizada e as certidões pessoais e do imóvel listadas no anexo. Se alguma certidão revelar dívida, ação ou restrição que coloque em risco o negócio e que não seja resolvida em até ____ dias, o COMPRADOR poderá desfazer o contrato, com devolução integral dos valores pagos, sem multa.

Em outras palavras

O comprador só fica preso ao negócio se os documentos estiverem em ordem. Use o checklist de documentos e certidões da aula 2.3.

8 Posse e entrega das chaves

Protege o comprador

Protege o vendedor

A posse e as chaves serão entregues em ____ (ou: após a quitação total do preço), com o imóvel desocupado, limpo e no estado em que foi visitado, mediante termo de entrega com vistoria e leitura dos medidores. Em caso de atraso na entrega, o VENDEDOR pagará multa de R\$ ____ por dia.

Em outras palavras

O comprador recebe no prazo e no estado combinado. O vendedor só entrega as chaves quando recebe o que foi acertado.

9 Despesas e tributos

Correm por conta do **COMPRADOR**: ITBI, escritura, registro e despesas do financiamento. Correm por conta do **VENDEDOR**: certidões, e todos os débitos do imóvel (IPTU, condomínio, água, luz, gás e taxas) até a data da entrega das chaves. A partir da entrega, essas despesas passam ao COMPRADOR.

Em outras palavras

É a regra geral e a prática do mercado. Qualquer acordo diferente deve ficar escrito aqui.

Código Civil, art. 490

10 Escritura definitiva

Protege o comprador

Pago o preço, as partes assinarão a escritura pública em até ____ dias, em tabelionato escolhido pelo COMPRADOR. Se o VENDEDOR se recusar a assinar, o COMPRADOR poderá exigir na Justiça a transferência do imóvel (adjudicação compulsória).

Em outras palavras

Quem pagou tudo tem garantia de receber a escritura, mesmo que o vendedor mude de ideia.

Código Civil, arts. 1.417 e 1.418

11 Atraso no pagamento e rescisão

Protege o vendedor

O atraso de qualquer parcela sujeita o COMPRADOR a multa de ____%, juros de ____% ao mês e correção monetária. Se o atraso passar de ____ dias e não for pago em ____ dias após notificação por escrito, o VENDEDOR poderá considerar o contrato desfeito, aplicando a cláusula 12 e devolvendo o que exceder os valores retidos.

Em outras palavras

O vendedor tem um caminho claro se o comprador parar de pagar, sem precisar esperar indefinidamente.

Código Civil, art. 474

12 Multa por descumprimento

Protege os dois

A parte que descumprir este contrato pagará à outra multa de ____% do preço total, sem prejuízo das demais penalidades aqui previstas.

Em outras palavras

A multa vale para quem quebra o acordo, seja comprador ou vendedor. O juiz pode reduzir multa exagerada.

Código Civil, arts. 408 a 413

13 Irretratabilidade

Protege os dois

Este contrato é irrevogável e irretratável, ressalvadas as condições das cláusulas 5 e 7, e obriga as partes, seus herdeiros e sucessores.

Em outras palavras

Ninguém desiste só porque mudou de ideia, e o acordo continua valendo mesmo se uma das partes falecer.

14 Comissão de corretagem

Protege o corretor e dá transparência às partes

A comissão de corretagem, de R\$ ____ (____% do preço), é de responsabilidade do _____ e será paga ao INTERVENIENTE em ____, mediante recibo ou nota fiscal. A comissão é devida pela aproximação e pelo acordo alcançado, inclusive se o negócio for desfeito por desistência ou culpa de qualquer das partes.

Em outras palavras

Valor, quem paga e quando, por escrito. Combine que sai da entrada, e não do dinheiro do banco.

Código Civil, art. 725

15 Dados pessoais, comunicações e foro

Os dados das partes serão usados apenas para este negócio e para cumprir obrigações legais. As comunicações serão feitas nos e-mails e telefones indicados. Fica eleito o foro da comarca de _____ para resolver eventuais divergências.

Em outras palavras

Define onde e como as partes conversam e onde um eventual processo tramita.

Lei 13.709/2018 (LGPD)

Local e data: _____

Vendedor(a)

Nome e CPF

Cônjuge ou companheiro(a) do vendedor

Nome e CPF

Comprador(a)

Nome e CPF

Cônjuge ou companheiro(a) do comprador

Nome e CPF

Interveniente: corretor(a) ou imobiliária

Nome e CRECI

Testemunha 1

Nome e CPF

Testemunha 2

Nome e CPF



Quem cada cláusula protege

Use este resumo para explicar o contrato às partes. Um contrato equilibrado protege os dois lados, e é isso que faz o negócio chegar até a escritura.

Protegem o comprador

Imóvel livre de ônus (cl. 2)

Sem penhora, hipoteca ou dívida escondida.

Condição de financiamento (cl. 5)

Se o banco negar sem culpa dele, recebe o sinal de volta.

Declarações e evicção (cl. 6)

O vendedor responde pelo que declarou e se o comprador perder o imóvel por direito de terceiro.

Certidões (cl. 7)

Pode desistir sem multa se surgir problema sério nos documentos.

Entrega das chaves (cl. 8)

Prazo, estado do imóvel e multa por atraso.

Escritura garantida (cl. 10)

Pode exigir a transferência na Justiça se o vendedor se recusar.

Imóvel na planta

Geralmente o contrato é feito pela construtora. Leia inteiro antes de repassar ao cliente, especialmente a cláusula de comissão, os prazos de entrega, a correção do saldo e as regras de desistência.

Protegem o vendedor

Sinal confirmatório (cl. 4)

Fica com o sinal se o comprador desistir.

Prazo do financiamento (cl. 5)

O comprador tem prazo para entregar documentos e não prende o imóvel indefinidamente.

Chaves após o pagamento (cl. 8)

Só entrega a posse quando recebe o combinado.

Atraso e rescisão (cl. 11)

Multa, juros e caminho claro para desfazer o negócio.

Protegem os dois

Multa por descumprimento (cl. 12)

Vale para quem quebrar o acordo.

Irretratabilidade (cl. 13)

Ninguém desiste só por mudar de ideia.

Despesas por escrito (cl. 9)

Cada um sabe o que paga.

Por que duas testemunhas?

Com a assinatura de duas testemunhas, o contrato pode ser cobrado na Justiça de forma mais rápida, como título executivo. Contratos assinados eletronicamente seguem regras próprias: confirme com o advogado.

Modelo educativo do guia Do CRECI à primeira venda. Não substitui a análise de um advogado. Cada negócio tem particularidades: adapte as cláusulas e revise antes de usar.